

0003675-83.2015.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 633/2014 - 2º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Adriano Fratti

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Alex Adriano Fratti, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 155, §§3º e 4º, incisos II, do CP, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003675-83.2015.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003675-83.2015.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 633/2014 - 2º Distrito Policial de Ribeirão Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Adriano Fratti

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Alex Adriano Fratti, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 155, §§3º e 4º, incisos II, do CP, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, porque, segundo a denúncia, no período compreendido entre o mês de

março de 2014 (p. 90 e 95) e o dia 19 de agosto de 2014 (p. 03), no estabelecimento empresarial denominado "J. Olivieri Com. de Plásticos ME", situado na Rua Itanhaém, nº 2350, Vila Elisa, nesta Município (fls. 03), o acusado teria subtraído para si, mediante fraude, 93.637,76 KWH (p. 89), no valor total de R\$ 154.678,72 (fls. 89), em prejuízo da "Cia. Paulista de Força e Luz - CPFL".

O acusado seria o administrador de fato e responsável pela referida indústria (p. 47 e 87/88) e, no período acima descrito, teria fraudado a instalação elétrica do aludido estabelecimento, no qual restou constatado que "a fiação do quadro de luz possuía dois fios em posições invertidas, sendo os fios do 1º e do 3º elementos, o que causa a inversão dos registros de consumo e assim a anulação de seus valores e consequentemente alterações nos valores de consumo do local dos fatos" (p. 26/30). Recebida a denúncia, o acusado foi citado e respondeu à acusação.

Durante a instrução, a representante da vítima prestou declarações e foram inquiridas as testemunhas Gilmar Roberto Dias e Delcídes Leonanjo. Por fim, o acusado foi interrogado. Oferecidos os memoriais, a acusação requereu a improcedência do pedido nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, enquanto a defesa manifestou-se pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido ministerial é improcedente, conforme requerido, todavia, entendo ser por razão diversa à fundamentação realizada pelo Ministério Público. Deve ser acolhida a tese defensiva, pois a denúncia se ampara em fatos que descrevem a ocorrência de furto de energia elétrica pelo acusado, no endereço de seu estabelecimento empresarial.

Entretanto, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a ocorrência de estelionato, uma vez que o acusado teria se valido de artifício para obter vantagem no consumo de energia elétrica em face da empresa vítima.

Aliás, esse é o entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores, no sentido de que a alteração do sistema de medição com o escopo de que o resultado final seja menor do que o consumo real configura estelionato, e não furto. Destaco:

"A alteração do sistema de medição, mediante fraude, para que aponte resultado menor do que o real consumo de energia elétrica configura estelionato. (STJ. AREsp 1.418.119-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

A prova produzida além de insuficiente para atribuição de responsabilização criminal reporta-se a delito não imputado na exordial acusatória. Conforme o posicionamento da jurisprudência, surgindo provas de elementares ou circunstâncias não contidas na denúncia, opera-se a *mutatio libelli*, cabendo ao Ministério Público aditar a denúncia, o que não ocorreu.

Assim, em respeito ao princípio da congruência, também denominado correlação ou adstrição, por não haver subsidiariedade entre os delitos, não há como se adentrar ao mérito da prática do crime de estelionato. Com efeito, quanto ao furto, não há provas de que tenha ocorrido, de forma que a melhor solução é a absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva para absolver Alexa Adriano Fratti da imputação contida no artigo 155, §§3º e 4º, incisos II, do CP, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não há incidência de custas.

P.R.I.C

Ribeirão Preto, de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA